한화투자증권

2026년 10월 27일
ESG



ESG

꿀단지를 흔들기라도 해야 꿀 몇 방울이라도 떨어지는 법 (FCP-에스원)

▶Analyst 엄수진 sujineom@hanwha.com 3772 7407

행복한 표정으로 꿀단지를 끌어안고 앞발로 꿀을 퍼먹는 곰돌이 푸(Pooh)의 일러스트를 보지 못한 사람은 없을 것이다. '베어허그(Bear Hug)'는 인수 시도자가 대상회사에 시가보다 훨씬 높은 가격에 매수 제안을 하여 마치 곰이 앞발로 사냥감을 꼼짝 못 하게 가두는 것처럼 경영진 및 이사회를 압박하는 M&A 전략이다. 인수하고 싶은 대상회사를 꿀단지에 비유한다면, 꿀단지를 흔들어보기(인수 제안)라도 해야 꿀 몇 방울(주주환원 확대, 거버넌스 개선 등)이라도 얻을 수 있을 것이다. 최근의 FCP-에스원 사례를 소개한다.

[FCP의 에스원에 대한 주주활동 및 에스원의 대응]

일자	개요
~2026년 상반기	FCP: 1% 이상의 에스원 지분 확보, 에스원 경영진 및 이사회에 미팅 요청
2026.06.23	FCP: 에스원 이사회에 서한 발송
2026.06.24	FCP: 에스원에 관한 주주 프레젠테이션 자료 공개
2026.08.27	FCP: 삼성 계열회사 5사가 소유한 에스원 지분 20.6% 인수 제안, 9월 23일까지 회신 요구
2026.10.14	에스원: 자기주식 취득 결정 (발행주식총수의 11.96%)
2026.10.14	에스원: 주주가치 제고방안 발표
2026.10.15	에스원: 공개매수에 관한 의견표명서 제출

'FCP-에스원' 사례 개요

싱가포르계 행동주의 펀드 FCP는 올해 6월, 에스원 이사회에 거버넌스 개선 등을 촉구하는 공개 주주서한을 보냈다. FCP는 8월 27일에 삼성SDI·생명·카드·증권·화재의 이사회에 이 5개 삼성그룹 계열회사들이 보유한 에스원 지분 20.6%를 주당 116,000원에 인수하겠다는 제안을 발송했다. 삼성그룹 측이 FCP의 인수 제안을 받아들이지는 않았으나, 10월 14일에 에스원은 주주가치 제고방안을 발표했다.

'FCP-에스원' 사례에 대한 Comment

에스원이 발표한 주주가치 제고방안은 FCP가 주주서한과 프레젠테이션 자료를 통해 요구했던 잉여현금 활용 방안 마련, 대표이사 보상과 주가 간 연동, 5개년 성장전략 제시 등을 반영한 것으로 판단된다. 한편, 에스원의 삼성그룹 내 전략적 위상이나 거래 의존도 등을 고려할 때 혹여 FCP가 아닌 다른 세력이 새로운 인수 제안을 한다 해도 삼성그룹이 에스원의 지분을 매각할 가능성은 매우 희박하다고 생각한다.

외부로부터의 인수 제안, 이제는 덮어놓고 무시할 수 없어

자본시장법에 따라 국내 상장회사(의 이사회)는 공개매수에 대하여 찬성 · 반대 · 중립 입장과 그 이유 등을 담아 공개매수에 관한 의견을 표명할 수 있지만 이는 아직 의무사항은 아니며, 이를 의무화하려는 법안이 현재 발의되어 있는 상태이다(K-베어허그법). 지난해 개정된 상법에 따라 이사 충실의무의 대상이 회사와 모든 주주로 확대되었기 때문에, 인수 대상회사의 이사회는 현 시장가격보다 높은 주가에 지분을 사겠다는 외부 인수 제안을 거절할 경우, 지분을 현 주주가 계속 보유하고 현 이사회와 경영진이 회사를 계속 운영하는 것이 회사뿐 아니라 전체 주주의 이익에 부합한다는 근거를 설득력 있게 제시해야 한다.

FCP의 인수 제안, 에스원의 거버넌스 개선을 이끌어내다

에스원 소개

1977년 11월 '한국경비실업' 주식회사로 설립됐고 1996년 1월에 상장하였다. 주력 사업은 **시큐리티**와 **인프라**로, 각각 전체 매출의 절반가량을 차지한다([표3], [그림1] 참고).

최대주주는 지분율 25.65%인 SECOM CO., LTD.인데, 일본에서 경비업을 주 사업으로 하는 회사로 1962년 '일본경비보장'이라는 상호로 설립되었으며 1983년에 상호를 'SECOM 주식회사'로 변경하였다.

에스원은 1980년 우리나라 삼성그룹이 일본 SECOM과 합작으로 에스원에 투자하면서 삼성그룹에 편입되었다(합작 투자 당시 사명 '한국경비보장').

삼성그룹 5개 계열회사(SDI·생명보험·카드·증권·화재해상보험)의 에스원에 대한 합산 지분율은 20.6%이고, 자기주식 비중이 11.02%에 달한다([표2] 참고).

FCP 소개

플래시라이트캐피탈파트너스(Flashlight Capital Partners, FCP)는 이상현 前 칼라일 그룹 한국지사 대표가 2020년 싱가포르에 설립한 행동주의 펀드로, 2022년 KT&G를 대상으로 적극적인 주주활동을 펼치며 세간의 주목을 받았다.

FCP의 에스원에 대한 주주활동

에스원의 지분을 1% 이상 매입한 FCP는 2026년 상반기에 에스원의 이사회와 경영진을 대상으로 주주 면담을 요청했으나 에스원 측으로부터 긍정적인 회신을 받지 못했다. 결국 올해 6월 23일에 에스원 이사회에 공개 주주서한을 보내는 한편, 익일인 24일에는 유사한 내용으로 작성된 주주 프레젠테이션 자료를 공개했다([표1] 참고).

이 서한과 프레젠테이션 자료를 통해 FCP는 에스원에 대한 시장의 극단적인 저평가와 최근 수 년 간 시장점유율의 하락, 주가가 하락해도 CEO는 높은 보상을 받는 구조, 대표이사 및 독립이사의 보안산업과 무관한 경력과 전문성, 주주를 배려하지 않는 IR 활동 등을 지적하며, 이를 해결하기 위한 요구사항도 전달했다. 요구사항의 내용은 3개년 목표 주가 및 5개년 성장전략 제시, 대표이사 보상과 주가 간 연계, IR 빈도 증대와 기업설명회 동영상 웹사이트 게시, 잉여현금 활용 계획 수립, 보안산업 전문성을 갖춘 인사 영입 등이었다([표4] 참고). FCP는 만일 올바른 거버넌스가 확립된다면 에스원 주가는 단기적으로 약 2배, 중장기적으로 약 6배까지 재평가될 수 있다는 의견을 덧붙였다.

이후 FCP는 8월 27일에 삼성SDI·생명보험·카드·증권·화재해상보험의 이사회에 이 5개 삼성그룹 계열회사들이 보유한 에스원 지분 20.6%를 9,066억원(주당 116,000원)에 인수하겠다는 제안을 발송했다([표5] 참고). 이는 당시 주가에 약 45%의 프리미엄을 얹은 가격이었다. FCP는 인수 제안의 근거로 배터리 제조 설비 투자에 대규모 자금을 투입해야 하는 삼성SDI가 에스원 지분을 보유하고 있을 재무적 유인이 크지 않다는 점, 금융계열회사들의 본업인 보험·증권·카드업과 에스원의 경비·보안업 간 시너지가 약하다는 점 등을 들었다. FCP는 에스원의 주주인 각 계열회사의 이사회가 9월 23일까지 동 제안에 대한 입장을 밝힐 것을 요구했다. FCP의 인수 제안이 있었던 날 에스원의 주가는 전일 대비 7.0% 상승 마감했다.

에스원은 동 인수 제안에 특별한 입장을 내지 않았고, 삼성그룹은 거래 종결 가능성이 불확실하다는 이유로 9월 말에 사실상 거절 의사를 전달했다. 10월 14일에 에스원은 주주가치 제고방안을 발표했고, 익일인 15일의 종가는 전일보다 13.9% 상승했다.

[표1] FCP의 에스원에 대한 주주활동 및 에스원의 대응

일자	개요
~2026년 상반기	FCP: 1% 이상의 에스원 지분 확보, 에스원 경영진 및 이사회에 미팅 요청
2026.06.23	FCP: 에스원 이사회에 서한 발송
2026.06.24	FCP: 에스원에 관한 주주 프레젠테이션 자료 공개
2026.08.27	FCP: 삼성 계열회사 5사[주]가 소유한 에스원 지분 20.6% 인수 제안, 9월 23일까지 회신 요구
2026.10.14	에스원: 자기주식 취득 결정 (발행주식총수의 11.96%)
2026.10.14	에스원: 주주가치 제고방안 발표
2026.10.15	에스원: 공개매수에 관한 의견표명서 제출

주: 삼성SDI, 삼성생명보험, 삼성카드, 삼성증권, 삼성화재해상보험

자료: FCP, 에스원, 한화투자증권 리서치센터

[표2] 에스원 주주 구성[주]

주주명	소유주식수 (주)	지분율	비고
SECOM CO., LTD.	9,747,383	25.7%	
삼성 SDI	4,190,681	11.0%	합산 7,815,656주 (20.6%)
삼성생명	2,030,476	5.3%	
삼성카드	725,060	1.9%	
삼성증권	501,506	1.3%	
삼성화재	367,933	1.0%	
자기주식	4,188,939	11.0%	
국민연금공단	2,449,978	6.4%	
Brandes Investment Partners	2,289,856	6.0%	
Fidelity Management & Research	1,944,996	5.1%	
기타	9,562,370	25.2%	
의결권 있는 발행주식총수	37,999,178	100%	

주: 기본적으로 2026년 반기말 기준이나, Brandes Investment Partners는 2025년 6월 17일 기준, Fidelity Management & Research는 2026년 8월 12일 기준 / 회색 음영은 FCP가 인수 제안을 한 지분

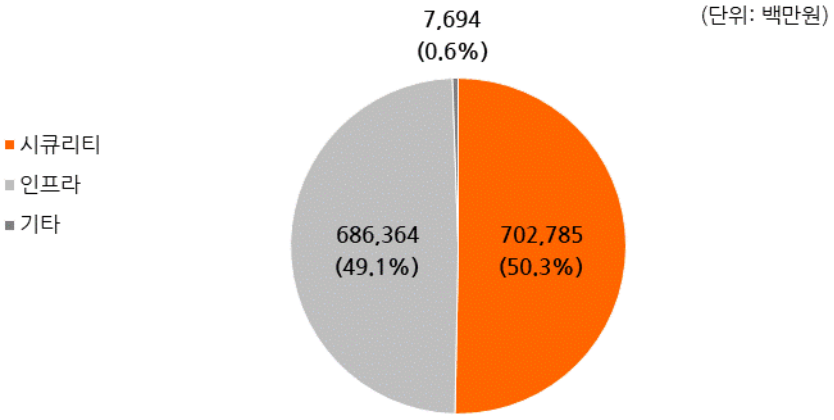
자료: 에스원, 한화투자증권 리서치센터

[표3] 에스원 사업 개요

대분류	중분류	내용
시큐리티	물리보안	· 유·무선 네트워크를 통해 첨단 보안기기, 관제센터, 출동 인력을 유기적으로 연결하여 범죄 및 사고를 예방하는 서비스와 관련 상품을 제공
	디지털보안	· 고객의 정보 자산을 보호하기 위해 전산 시스템 및 네트워크 인프라를 노린 외부 공격과 내부 정보 유출을 차단하는 솔루션을 제공
인프라	부동산 서비스	· FM(Facility Management): 시설 관리, 보안, 미화, 주차 및 안내 등 건물 전반의 운영과 유지관리를 수행 · PM(Property Management): 자산 가치 극대화를 위한 예산 수립, 임대차 관리, 리스크 관리 등의 서비스 제공
	보안SI	· 대형 산업체 및 중·대형 건물을 대상으로 보안 컨설팅부터 시스템 설계, 구축, 유지보수에 이르는 전 과정의 통합 솔루션을 제공

자료: 에스원, 한화투자증권 리서치센터

[그림1] 에스원 매출 구성[주]



주: 2026년 반기 누적
자료: 에스원, 한화투자증권 리서치센터

[표4] FCP의 주주서한 및 주주 프레젠테이션 자료 주요 내용

구분	지적사항	요구사항
극도의 저평가	· 한국 보안업계의 시장점유율은 에스원 51%, SK쉴더스 39%[주1] · 그러나 EV/EBITDA는 업계 1위인 에스원이 3.3X에 불과한 반면 2위인 SK쉴더스는 12.0X · 동종업계 평균 밸류에이션을 적용한 기업가치 대비 현 기업가치는 약 54% 할인된 수치	· 3개년 목표 주가 제시 - EV/EBITDA 3.3X의 밸류에이션이 한국 보안업 1위 기업에 맞는 수준인지 이사회가 입장을 표명해야 함
시장을 Underperform	· 지난 10년 간 KOSPI가 370% 성장하는 동안 에스원의 주가는 30% 하락[주2]	
저조한 경영성과	· 2015~2020년까지 에스원의 각 연도 시장점유율은 64~68% 수준이었으나 2021년 52.9%로 대폭 감소한 이래 2025년 50.9%로 축소	· 5개년 성장전략 제시 - 실버케어, 드론, 사이버보안 등 신사업 추진 - 계열회사와의 거래 중심 매출 구조 탈피
대표이사 전문성	· 지난 25년간 에스원 대표이사들은 보안업 분야와 무관한 삼성그룹 출신 인사였음	· 전체 주주를 공평하게 대우하라는 상법의 원칙에 따라 특정 주주가 아닌 모든 주주의 이익을 위해 일하는 이사회로 거듭날 것 · 보안 산업에 대한 전문성 및 주주에 대한 책임의식을 명확히 갖춘 인사를 이사회에 영입
독립이사 경력	· 5인의 독립이사의 주요 경력이 각각 관료(산업자원부·지식경제부), 교수(경영학), 교수(산학협력 특임교수), 경영연구원 대표이사, 판사 출신 변호사 등으로, 보안업 전문성이 부족	
대표이사 보상	· 2012년부터 2026년까지 에스원의 주가와 CEO 연평균 보수는 반비례 관계	· 대표이사 보상과 주가 간 연동
소극적 IR 활동	· 비공개 IR을 국내 및 해외에서 각각 연 1회 개최 · 삼성그룹 계열인 신라호텔에서, 기관투자자만을 대상으로 진행 · 행사 개최 하루 전 공시 · 음성·영상 파일 미제공	· 분기 실적 보고를 주주에게 적극적으로 통지 · 한국어 및 영어로 웹캐스트 · 대표이사가 직접 Q&A 주재 · Q&A를 포함한 동영상을 웹사이트에 게시
높은 현금 비중	· 시가총액의 약 49%에 달하는 현금 보유[주3]	· 잉여현금 활용방안 마련: 시총의 절반을 차지하는 약 1.3조원의 순현금을 자기주식 매입·소각, 주당배당금 증액, 미래사업 투자 등에 활용

주1: 2025년 매출액 기준

주2: 2016년 1월 4일부터 2026년 6월 19일까지

주3: 2026년 6월 19일 기준

자료: FCP, 한화투자증권 리서치센터

[표5] FCP의 에스원 인수 제안 주요 내용

구분	내용
제안 일자	· 2026년 8월 27일
인수 대상	· 삼성그룹 5개 계열회사[주]가 보유한 에스원 지분 전량 7,815,656주(지분율 20.6%)
제안 가격	· 주당 116,000원 (매입 대상 지분 기준 9,066억원 / 전체 기업가치 약 4.4조원으로 평가)
프리미엄	· 약 45% (제안일 전일 종가 79,900원)
제안 근거	· (에스원의 주주인) 각 계열회사들은 지분 매각으로 유입되는 현금을 주주환원이나 본업 경쟁력 강화에 활용해야 함 - 배터리 제조업체 삼성SDI는 설비 투자에 대규모 자금이 투입되어야 하므로 에스원 지분을 보유할 재무적 유인이 크지 않음 - 삼성생명·화재·증권·카드 등 금융 계열회사들의 본업과 경비·보안업 간 뚜렷한 사업 시너지가 없어, 에스원 지분을 비핵심 자산으로 분류해야 함 · 주가수익률과 배당수익률이 모두 저조해, 에스원의 지분을 보유하고 있을 명분이 약함 - 에스원 주가는 10년 전 고점 대비 30% 이상 하락했고 배당수익률도 4% 수준에 불과
회신 기한	· 2026년 9월 23일 (5개 계열회사 각사 이사회가 회신해야 할 의무)
특징	· 에스원의 이사회가 아닌, 에스원의 주주에 해당하는 삼성그룹 계열회사 측에 직접 제안

주: 삼성SDI, 삼성생명보험, 삼성카드, 삼성증권, 삼성화재해상보험

자료: 에스원, 한화투자증권 리서치센터

[표6] 에스원 주주가치 제고방안

구분	방안	상세 내용
자본배분 및 주주환원	자본배분 정책	필요 현금과 미래성장 투자 재원 등을 제외한 가용 재원을 주주환원에 배분할 계획
	자기주식 관련 계획	주당가치 제고 추진을 위해 ・ 기존 보유 자기주식 전량 소각 계획(2026년 11월 예정) ・ 신규 자기주식 매입·소각(총 규모 약 4,500억원)
	2026~2028년 배당정책	미래성장 투자, 신규 자기주식 매입 등 재원 활용을 고려해 3개년 배당성향은 연결 당기순이익의 50~60% 수준 유지
재무목표 및 책임경영	ROE 목표	미래성장 투자, 주주환원 확대, 재무정책 최적화, 이익률 개선 등을 통해 ROE 13~15% 지향
	임직원 주식보상제도 도입	임직원 동기 부여와 책임경영 강화를 위해 기존에 현금만으로 지급하던 성과급 일부를 2027년 지급 성과급부터 주식보상제도 적용 (지급 시 신규 자기주식 추가 매입)
성장전략 고도화 계획	-	일본 SECOM 및 글로벌 Top-tier 컨설팅사와 중장기 전략 컨설팅 중으로, 확정 시 주주 대상 상세 공유 예정

자료: 에스원, 한화투자증권 리서치센터

[표7] 에스원 자기주식 공개매수 개요

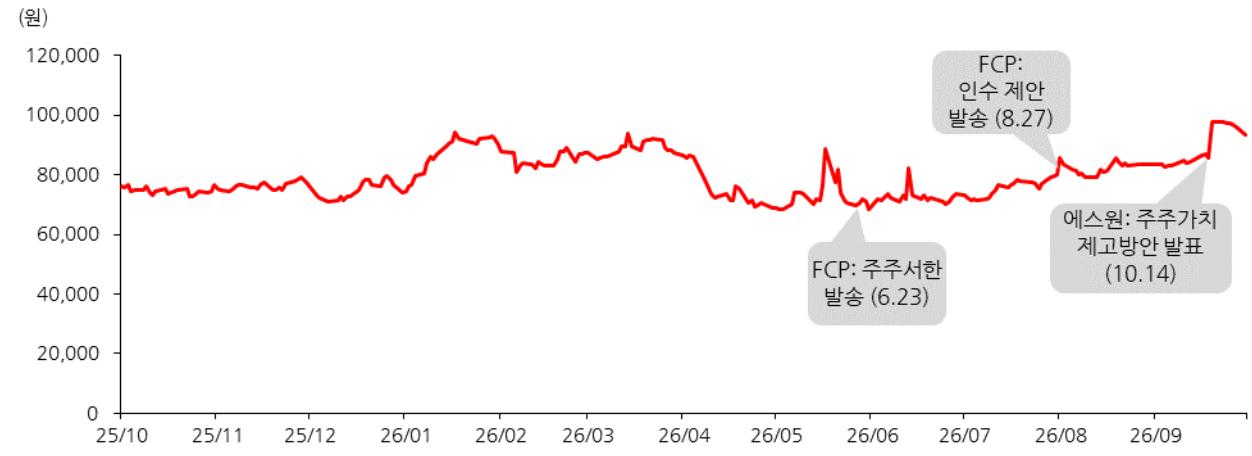
구분	내용
공개매수자	주식회사 에스원
공개매수 대상회사	주식회사 에스원
공개매수 목적	자기주식 소각을 통한 주주가치 제고
공개매수 가격	1주당 99,000원[주1]
공개매수 수량	4,545,454주 (발행주식총수의 11.96%)
공개매수 기간	2026년 10월 15일 ~ 2026년 11월 3일 (20일간)
이사회 입장	공개매수 진행에 찬성 / 주주들의 공개매수 참여 여부에 대해서는 중립[주2]
공개매수 조건	공개매수자는 전체 공개매수 응모주식수가 ① 매수 예정 수량 이하인 경우: 공개매수 응모주식 전량 매수 ② 매수 예정 수량 초과하는 경우: 매수 예정 수량 범위 내에서 안분비례하여 매수

주1: 할증률은 이사회 결의일 전일 종가 대비 13.79%, 직전 1개월 가중산술평균주가 대비 18.04%, 2개월 가중산술평균주가 대비 20.93%, 3개월 가중산술평균주가 대비 25.51%

주2: 주주들이 본 공개매수에 응할지 여부에 대해서는 주주들의 자율적인 판단에 맡긴다는 입장

자료: 에스원, 한화투자증권 리서치센터

[그림2] 에스원(012750) 최근 1 년 주가 추이

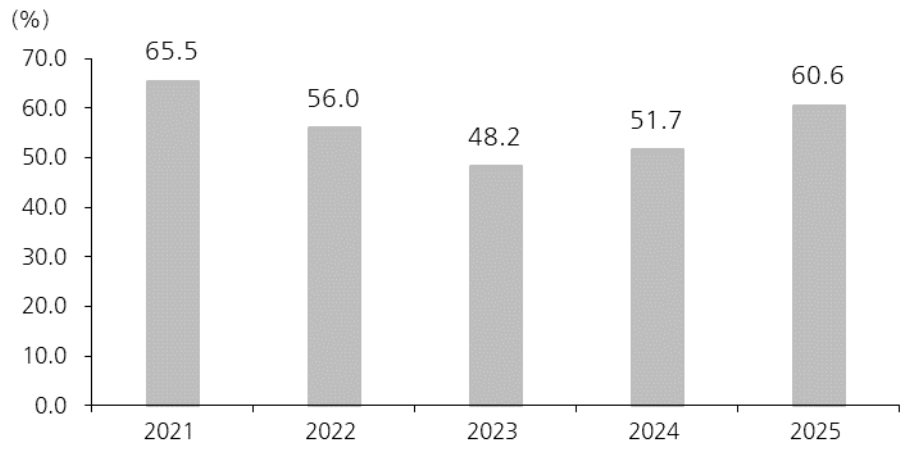


자료: Quantiwise, 한화투자증권 리서치센터

Comment 삼성그룹 측이 FCP의 인수 제안을 받아들이지는 않았으나, **에스원이 10월 14일에 발표한 주주가치 제고방안은 FCP의 요구사항을 일부 수용한 것으로 평가될 수 있다.** 우선, 에스원은 단기적으로 사용해야 하는 현금과 미래성장 투자 재원 등을 제외한 나머지 재원을 주주환원에 배분하겠다는 계획을 밝혔고, 기존 보유 자기주식의 전량 소각에 더불어 신규 자기주식의 매입·소각 계획도 공표했다. 또한 지금까지는 임직원 성과급을 현금만으로 지급해 왔으나 내년부터 주식 보상을 포함하기로 했으며, 최대주주 일본 SECOM 및 글로벌 컨설팅사로부터 중장기 성장전략 자문을 받고 있다는 점도 적시했다. 에스원의 이 같은 행보는 **FCP가 지난 6월 주주서한과 프레젠테이션 자료를 통해 요구했던 잉여현금 활용 방안 마련, 대표이사 보상과 주가 간 연동, 5개년 성장전략 제시 등을 반영한 것으로 판단된다.**

한편, **혹여 FCP가 아닌 다른 외부 세력이 새로운 인수 제안을 한다 해도 삼성그룹이 에스원의 지분을 매각할 가능성은 매우 희박하다고 생각한다.** ① 에스원의 매출액 중 삼성 계열회사와의 내부거래 비중이 높은 편이라는 점, ② 삼성SDI·생명·카드·증권·화재 측과 에스원 간 사업 시너지가 크지는 않더라도 보안, 시설 유지·관리 등의 업무를 기업집단 밖에 있는 업체에 외주를 주기보다는 계열회사에 맡기는 것이 기밀성·안정성·신뢰성 면에서 우월하다는 점, ③ 오너일가의 최측근이나 미래전략실 등 컨트롤타워에서 핵심 역할을 맡았던 사람들이 에스원의 대표이사로 재직했던 역사를 보면 에스원이 시가총액 기준으로는 삼성그룹 내 비중이 미미하더라도 나름의 전략적인 위상을 차지하는 계열회사라는 점, ④ 에스원의 연결 기준 현금배당성향은 50~60% 수준으로 높은 편이고, 지분을 보유한 5개 삼성 계열회사들의 입장에서는 에스원이 안정적인 배당수입원이라는 점 등이 그 근거이다.

[그림3] 에스원 5 개년 연결 현금배당성향



자료: 에스원, 한화투자증권 리서치센터

외부로부터의 인수 제안, 이제는 덮어놓고 무시할 수 없어

자본시장법에 따라 국내 상장회사(의 이사회)는 공개매수에 대하여 찬성 · 반대 · 중립 입장과 그 이유 등을 담아 공개매수에 관한 의견을 표명할 수 있다. 하지만 이는 아직 의무사항은 아니며, 이를 의무화하려는 법안이 현재 발의되어 있는 상태이다(K-베어허그법, 11~12p에서 설명).

더구나 FCP-에스원 사례의 경우 주주(FCP)가 다른 주주(삼성 계열회사 5사)에게 사적으로 지분 매수를 제안한 것이기 때문에, 회사 측이 인수 제안에 관한 검토 결과나 거절 사유를 공시해야 할 법적 의무나, 제안자에게 회신해야 할 법적 의무는 없다. 에스원의 지분을 보유한 삼성 계열회사 5사 이사회가 외부 행동주의 펀드의 제안을 반드시 수용해야 할 의무도 당연히 없다. 혹은 인수자인 FCP의 진정성이나 자금 조달 가능성이 불충분할 수도 있다.

그러나 지난해 개정된 상법에 따라 이사 충실의무의 대상이 회사와 모든 주주로 확대되었기 때문에, 인수 대상회사의 이사회는 현 시장가격보다 높은 주가에 지분을 사겠다는 외부 인수 제안을 거절할 경우, 지분을 현 주주가 계속 보유하고 현 이사회와 경영진이 회사를 계속 운영하는 것이 에스원 뿐 아니라 전체 주주의 이익에 부합한다는 근거를 설득력 있게 제시해야 한다. 동 사례에서는 FCP가 에스원의 이사회가 아닌, 에스원의 주주에 해당하는 삼성그룹 계열회사 측에 직접 제안을 했지만, 에스원을 실질적으로 지배하는 세력이 삼성그룹인만큼, 5개 계열회사의 이사회는 '45%의 프리미엄에도 불구하고 FCP에 지분을 매각하지 않는 것이 에스원의 장기 기업가치 향상과 전체 주주의 이익에 더 유리하다'는 점을 다른 일반주주들에게 설명하는 것이 바람직하다.

[표8] 공개매수에 관한 의견표명 관련 현행 자본시장법령 조항

법률
제138조(공개매수에 관한 의견표명) ① 공개매수신고서가 제출된 주식등의 발행인은 대통령령으로 정하는 방법에 따라 그 공개매수에 관한 의견을 표명할 수 있다. ② 발행인은 제1항에 따라 의견을 표명한 경우에는 그 내용을 기재한 문서를 지체 없이 금융위원회와 거래소에 제출하여야 한다.
시행령
제149조(공개매수에 관한 의견표명) ① 공개매수신고서가 제출된 주식등의 발행인이 법 제138조제1항에 따라 공개매수에 관한 의견을 표명하는 경우에는 광고 · 서신(전자우편을 포함한다), 그 밖의 문서에 의하여야 한다. ② 제1항에 따른 의견표명에는 공개매수에 대한 발행인의 찬성 · 반대 또는 중립의 의견에 관한 입장과 그 이유가 포함되어야 하며, 의견표명 이후에 그 의견에 중대한 변경이 있는 경우에는 지체 없이 제1항에서 정한 방법에 따라 그 사실을 알려야 한다.

자료: 법제처, 한화투자증권 리서치센터

[표9] 이사 충실의무 관련 현행 상법 조항

법률
제382조의3(이사의 충실의무 등) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

자료: 법제처, 한화투자증권 리서치센터

[참고] 해외 기업 이사회가 인수 제안에 반대할 때 제시하는 근거

근래 10년 간의 실제 해외 사례를 조사하여 이사회가 외부로부터의 인수 제안을 반대 또는 거부할 때 어떤 논거를 제시하는지를 살펴보았다. 이사회는 접수된 인수 제안에 대하여 인수 대가의 적정성, 인수를 통해 기대할 수 있는 효과, 인수 목적의 타당성, 자금 조달 및 거래 성사 가능성, 거래 조건의 명확성 및 공정성, 대안의 유무 등을 고려하여 찬성 또는 반대 입장을 취할 수 있다.

[표10] 이사회가 인수 제안에 반대할 때 제시하는 근거

구분	반대 근거
인수 대가	· 제안된 인수 가격이 대상 회사의 내재가치를 현저히 저평가했거나, 경영권 프리미엄 등을 충분히 반영하고 있지 않음 · 인수 대가의 구성상 현금이 차지하는 비중이 상대적으로 낮고 주식 등이 혼합되어 있음 · 지배주주 지분과 소액주주 지분 간 매입 가격이 다름
인수의 이점	· 인수를 통한 시너지가 제한적이거나 미미함 · 제안자가 주장하는 인수를 통한 시너지가 설득력이 떨어지거나 비현실적으로 낙관적임 · 대상 회사가 영위하는 사업에 대한 인수 제안자의 전문성이나 운영 경험이 부족함 · 현 이사회와 경영진이 인수 제안자보다 대상 회사의 장기적 가치를 제고하는 데 더 적합한 역량과 경험을 갖추고 있음 · 대상 회사가 과거 오랜 기간 독자경영으로 성장성, 수익성, 안정성 면에서 견조한 성과를 달성해 왔음 · 인수 제안자와 대상 회사 간 가치, 비전, 경영철학 등의 괴리가 크고, 조직 문화나 시스템이 매우 이질적이라 통합이 어려움
인수 목적 또는 의도	· 인수 후의 경영 전략, 조직 통합 계획, 자본 배분 계획 등이 구체적으로 마련되어 있지 않음 · 인수 제안자가 과거에 다른 회사를 인수한 뒤 단기간에 대규모 인력 감축이나 공장 폐쇄를 단행했거나, R&D 나 유·무형자산에 대한 장기 투자를 축소했거나, 핵심자산 매각 등을 통해 단기 차익만 실현하고 Exit 한 이력이 있음 · 대상 회사가 인수 제안자 입장에서 유력한 경쟁사거나, 양사의 제품·서비스가 강력한 대체재 관계여서, 인수 성사 시 제안자가 압도적인 시장지배적 지위를 확보하게 됨 · 수직적 통합을 통한 비용 절감, 유기적 협력 등을 기대하기 힘들고 단순히 경쟁자 제거, 시장지배력 확대만이 예상되는 결과임
자금 조달 능력	· 인수 제안자가 충분한 현금을 보유하고 있지 않거나 대규모 자금을 차입하기에 부적격함 (예: 낮은 신용등급 등) · 인수 제안자의 자산이나 시가총액이 대상 회사를 인수하기에는 소규모임 · 인수 제안자가 최근 매출액 감소, 수익성 악화 등을 겪고 있음 · 자금 조달 능력을 증빙할 자료(예금잔액증명서, 인수금융확약서, 대출의향서, 출자이행약정 등)가 미비함
조건의 명확성 및 공정성	· 인수 조건이 모호하거나 광범위한 해석의 여지가 있음 · 인수 가격, 자금 조달 방식, 인수 후 사업계획 등의 면에서 대상 회사의 주주보다 인수 제안 회사의 주주들에게 편향적으로 유리함 · 인수가 진행되는 동안 대상 회사에 각종 경영상 제한 조치를 가하는 등 대상 회사에 불리한 조항이 포함됨
거래 성사 가능성	· 반독점 규제, 안보상 위협 등으로 인해 정부나 감독당국의 결합 승인을 받을 가능성이 낮음 · 인수 자금 마련을 위한 차입의 규모가 매우 커서 대출을 해준 금융기관의 의지나 자금 사정에 따라 거래가 도중에 무산될 가능성이 높음
기타	· 공개매수 제안 가격이 시가보다 현저히 낮고 청약을 철회하는 데 제약이 있는 등, 방심한 투자자들을 노리는 'Mini-tender Offer'임 · 다른 인수 제안자가 제시한 조건이 더 유리함 · 지분 전량을 인수하는 게 아니라 일부 지분만 인수하는 '부분 인수 제안'으로, 소액주주 권익 침해 여지가 있음

자료: 한화투자증권 리서치센터

[표11] 인수 제안을 반대한 이사회 사례 (해외)

제안 연도	대상 회사	인수 시도자
2026	Yatra Online	Magna Holdings
2026	GE HealthCare	Potemkin Limited
2025, 2026	Warner Bros. Discovery	Paramount Skydance
2022	Spirit Airlines	JetBlue
2019, 2020	HP	Xerox
2017, 2018	Qualcomm	Broadcom
2017	Unilever	Kraft Heinz
2017	Mattel	Hasbro

자료: 한화투자증권 리서치센터

[참고] 제목에 대한 설명

Bear Hug 전략

Bear Hug는 직역하면 '곰의 포옹'이다. M&A 전략 중 하나로, 인수 시도자가 인수 대상 기업에 사전 예고 없이 현재 시장가치보다 훨씬 높은 가격으로 공개적인 매수 제안을 하고 경영진 및 이사회로 하여금 신속한 의사결정을 내리도록 요구하는 것을 말한다. 마치 곰이 앞발로 사냥감을 강하게 껴안아 꼼짝 못 하게 가두는 것처럼, 거절하기 힘든 매력적인 조건을 제시해 경영진 및 이사회를 직접 압박할 뿐 아니라, 주주들이 경영진 및 이사회에 해당 제안을 수용하라는 압력을 가하는 상황을 이끌어내기 때문에 붙여진 명칭이다. 이 전략은 인수 대상 기업의 경영진 또는 이사회가 전체 주주들의 이익을 위해 해당 제안을 진지하게 검토하도록 하고, 내키지 않더라도 일단은 협상 테이블에 나오도록 만든다.

인수 제안가는 통상 현재 주가에 상당한 경영권 프리미엄을 얹어 제시된다. 주주에 대한 충실의무 하에서는 인수 제안가가 주주들에게 매우 이익이 되는 수준임에도 경영진이나 이사회가 정당한 사유 없이 이를 거절할 경우, 주주들로부터 소송을 당하거나 배임 혐의를 받을 수 있다.

K-베어허그법

더불어민주당 K-자본시장특별위원회 위원장인 오기형 의원은 지난 9월 3일, 이른바 '한국형 베어허그(K-Bear Hug)법'으로 불리는 자본시장법 개정안을 대표 발의했다. 상장회사가 주주가치에 중대한 영향을 미치는 인수 제안을 받게 되는 경우 이사회가 제안의 접수 내용과 향후 검토 계획*을 즉시 공시하도록 하고, 독립적이고 전문적인 절차**를 거쳐 공개매수에 대한 의견 표명***을 하고 논의 경과 및 사유 등을 주요사항보고서에 상세히 기재하도록 하는 것이 제안 내용의 골자이다.

(*예: 공개매수 조건이 전체 주주의 이익을 증진시키는지, 주주가치에 미치는 포괄적인 영향이 무엇인지 등을 검토)

(**예: 독립이사로 구성된 특별위원회 구성, 외부전문가 평가 등)

(***찬성, 반대, 중립 등)

동 제도가 도입되면 외부로부터의 인수 제안이 즉시 공개되는 만큼 경영진이나 이사회가 인수 제안을 일방적·자의적으로 거절하는 데 제약이 가해질 뿐 아니라, 일반 소액주주들도 보유하고 있던 주식을 매력적인 가격에 매도할 기회를 얻을 수 있다. M&A 시장 활성화, 저평가 기업의 기업가치 정상화 등의 효과도 기대된다.

꿀단지를 안고 있는 곰돌이 푸(Pooh)

행복한 표정으로 꿀단지를 끌어안고 앞발로 꿀을 퍼먹는 곰돌이 푸(Pooh)의 일러스트를 보지 못한 사람은 없을 것이다. 인수를 하고 싶은 대상회사를 꿀단지에 비유한다면, '인수 제안' 또는 '인수 시도'는 꿀단지를 흔드는 행동에 비유할 수 있겠다는 생각이 들었다. 최종적으로 인수가 성사되지는 않더라도, 적어도 인수 제안 이후 해당 회사가 주주환원을 강화하거나 대표이사 보상을 주주가치와 연계하거나 IR 활동을 더 적극적으로 수행하는 등 기업 측의 거버넌스 개선을 이끌어 냈다면, 이는 꿀을 몇 방울 얻은 것에 빗댈 수 있다고 생각했다.

[표1] 오기형 의원 9 월 3 일 대표 발의 자본시장법 개정안 신·구조문대비표

현행	개정안
제 138 조(공개매수에 관한 의견표명) ① 공개매수신고서가 제출된 주식등의 발행인은 대통령령으로 정하는 방법에 따라 그 공개매수에 관한 의견을 표명할 수 있다. (단서 신설)	**제 138 조(공개매수에 관한 의견표명)** ① (좌동) 다만, 주주에게 중대한 영향을 미치는 공개매수로서 대통령령으로 정하는 경우에는 이사회가 독립적이고 전문적인 판단 절차를 거쳐 대통령령으로 정하는 방법에 따라 그 공개매수에 관한 의견을 표명해야 한다.
제 161 조(주요사항보고서의 제출) ① 사업보고서 제출대상법인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사실이 발생한 경우에는 그 사실이 발생한 날의 다음 날까지(제 6 호의 경우에는 그 사실이 발생한 날부터 3 일까지, 제 9 호의 경우에는 그 사실이 발생한 다음 날과 납입기일의 1 주 전 중 먼저 도래하는 날까지로 한다) 그 내용을 기재한 보고서(이하 "주요사항보고서"라 한다)를 금융위원회에 제출하여야 한다. 이 경우 제 159 조제 6 항 및 제 7 항을 준용한다. (생략) 10. 그 밖에 그 법인의 경영 · 재산 등에 관하여 중대한 영향을 미치는 사항으로서 대통령령으로 정하는 사실이 발생한 때	**제 161 조(주요사항보고서의 제출)** ① (좌동) (생략) 10. ---- 그 법인의 주주 · 경영 · 재산 등에----------
제 449 조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여는 1 억원 이하의 과태료를 부과한다. (신설)	**제 449 조(과태료)** ① (좌동) 38 의 2. 제 138 조제 1 항 단서를 위반하여 공개매수에 관한 의견표명을 하지 아니한 자

자료: 국회 의안정보시스템, 한화투자증권 리서치센터

[Compliance Notice] (공표일: 2026 년 10 월 27 일)

이 자료는 조사분석 담당자가 객관적 사실에 근거해 작성하였으며, 타인의 부당한 압력이나 간섭없이 본인의 의견을 정확하게 반영했습니다. 본인은 이 자료에서 다룬 종목과 관련해 공표일 현재 관련 법규상 알려야 할 재산적 이해관계가 없습니다. 본인은 이 자료를 기관투자자 또는 제 3 자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다. (엄수진)
저희 회사는 공표일 현재 이 자료에서 다룬 종목의 발행주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.

이 자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위해 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로서 저작권이 당사에 있으며 불법 복제 및 배포를 금합니다. 이 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료나 정보출처로부터 얻은 것이지만, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 이 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과와 관련된 법적 책임소재에 대한 증빙으로 사용될 수 없습니다.